



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI FATIMAH HARAHAHAP**
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /19 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau
Utara Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Yani Rambe, SH., Hendro Surya Darmawan, SH., dan Irwan, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Law Firm Arhsy & Associates, yang berkantor di Jalan Tengku Raja Muda No. 06 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Fatimah Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Fatimah Harahap dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak, atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Recht Vervolging) dan membebaskan Terdakwa pada saat putusan dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-193/L.2.18.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap



Bahwa terdakwa Siti Fatimah Harahap, Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jln. H. Adam malik By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “melakukan penganiayaan” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :”

- Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib yang mana saat itu saksi Juli Wulandari sedang memberikan makan anak saksi Juli Wulandari, lalu saksi Juli Wulandari menunjuk arah pohon sawit sambil mengatakan itu monyet nak tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil mendatangi anak terdakwa dan mengatakan kalau kau di bilang monyet bilang dia anjing. Lalu adek saksi Juli Wulandari kak ada kau bilang anak terdakwa monyet, lalu saksi Juli Wulandari menjelaskan saksi Juli Wulandari tidak ada membilang anak terdakwa monyet, saksi Juli Wulandari membilangkan monyet kearah pohon kelapa sawit namun bukan untuk anak terdakwa, selanjutnya saksi Juli Wulandari dengan terdakwa betengkar mulut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa “saksi Juli Wulandari lonte, miskin, gadis tak perawan, mamak mu pembantu, jelek hitam sedangkan aku (terdakwa) mulus, kau nikah tidak pesta, pulang kau dari pelembang kesini naik bus bukan naik mobil” dan saksi Juli Wulandari menjawab bahwa “saksi Juli Wulandari dapat anak lajang, sedangkan kau (terdakwa) yang cantik mulus bukan anak lajang” kemudian terdakwa sambil memegang handpone dan berkata kupolisikan kau ku viralkan kau lalu terdakwa dengan anaknya jalan kedepan rumah kami kemudian anaknya atas nama BIMA ARDIANYSAH (anak terdakwa) memaki orangtua saksi Juli Wulandari kemudian adek saksi Juli Wulandari yaitu saksi M AFRIZAL mendatangi terdakwa dan mengatakan kau diam kamikan sudah diam lalu anak terdakwa menendang saksi M. Rizal, sambil melempar besi kemudian saksi M. Rizal membalas menendang anak terdakwa, lalu terdakwa menarik saksi M. Rizal sambil memukul mulut saksi M. Rizal, kemudian saksi Juli Wulandari mendatangi saksi M. Rizal sambil menggendong anaknya, saksi Juli Wulandari berusaha untuk meleraikan, namun terdakwa mendatangi saksi Juli Wulandari dan langsung menjambak/menarik rambut saksi Juli Wulandari sehingga



saksi Juli Wulandari terjatuh lalu terdakwa menyeret saksi Juli Wulandari yang saat itu sedang menggendong anaknya dengan cara menarik rambut saksi Juli Wulandari sejauh tujuh meter dan saksi Juli Wulandari berteriak teriak minta tolong dengan mengatakan "mak mak anak ku" karena anak saksi Juli Wulandari yang digendong ikut terseret, lalu mamak saksi Juli Wulandari dan warga langsung berdatangan dan meleraikan saksi Juli Wulandari dengan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Juli Wulandari mengalami luka didaerah ditulang kecil kanan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter. Dan bekas luka diluka di lutut kanan ada dua tempat diameter satu sentimeter dan diameter dua sentimeter mengakibatkan saksi Juli Wulandari tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Johan mengalami luka luka robek di alis mata mata sebelah kiri, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Aek Kota Batu Nomor : 445/2963/PUSK-AKB/IV/2022 tanggal 19 April 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Evarina Herawati Artonang sebagaimana Visum Et Repertum tersebut, saksi Johan mengalami:

- luka didaerah ditulang kecil kanan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter. Dan bekas luka diluka di lutut kanan ada dua tempat diameter satu sentimeter dan diameter dua sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap, atas nama Terdakwa Siti Fatimah Harahap;



3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juli Wulandari, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjambak rambut saksi lalu menyeret saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib di rumah orang tua saksi yang bernama Siti Hadijah tepatnya di Jalan H Adam Malik Bay Pas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib yang mana saat itu saksi sedang memberi makan anak saksi lalu saksi menunjuk arah pohon sawit dan mengatakan itu monyet nak tidak berapa lama Terdakwa keluar dan sambil mendatangi anak Terdakwa dan mengatakan kalau kau di bilang monyet bilang dia anjing lalu saksi ditanyadek saksi "kak ada kau bilang anak dia monyet" lalu saksi menjelaskan saksi ada membilang monyet sambil menunjuk pohon sawit namun bukan untuk anaknya Terdakwa lalu saksi dengan Terdakwa betengkar, kemudian anak Terdakwa yakni Anak saksi Bima Ardiansyah memaki orangtua saksi kemudian adek saksi yakni saksi M Afrizal mendatangi Terdakwa, lalu Anak saksi Bima Ardiansyah menendang saksi M Afrizal sambil melempar besi kemudian saksi M. Afrizal langsung membalas menendang Anak saksi Bima Ardiansyah lalu Terdakwa menarik saksi M. Afrizal sambil memukul mulut saksi M. Afrizal kemudian saksi mendatangi saksi M. Afrizal sambil menggendong anak saksi untuk meleraikan namun saat saksi sampai ditempat saksi M. Afrizal, datang Terdakwa langsung menjambak rambut saksi dan saksi terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi dan saat itu saksi mengatakan "mak mak anak ku" lalu mamak saksi dan warga langsung berdatangan dan meleraikan saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada kepala akibat dijambak lalu luka lecet di tulang kering kanan saksi dan juga luka lecet dilutut kanan dan kejadian tersebut menghalangi saksi untuk melakukan aktivitas saksi sebagaimana biasanya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dimana orangtua saksi Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa;

2. Saksi Eka Jayanti Pasaribu, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Juli Wulandari dan Terdakwa saling jambak-menjambak rambut;
- Bahwa saksi dengan saksi Juli Wulandari dan Terdakwa bertetangga dimana jarak rumah saksi dengan Terdakwa berjarak 2 rumah sedangkan jarak rumah saksi Juli Wulandari dengan Terdakwa berjarak 4 rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan saksi Juli Wulandari dengan Terdakwa tidak baik-baik saja, tidak saling bicara dikarenakan mereka pernah ribut/berkelahi;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan di luar rumah saksi sehingga saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa dan Bima berada di luar rumahnya dan Siti Hadijah, saksi korban Juli Wulandari dan saksi Rizal juga berada di luar rumahnya dimana mereka saling ribut mulut. Melihat hal tersebut saksi masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama saksi kembali keluar rumah untuk mengangkat jemuran dan setelah selesai mengangkat jemuran saksi menuju masuk ke dalam rumah dan melihat saksi Juli Wulandari sedang menggendong anaknya dan saksi Rizal sudah berada di depan rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dan saksi Juli Wulandari sedang saling menjambak rambut lalu saksi Juli Wulandari terduduk ke lantai, melihat hal tersebut saksi menghampiri lalu saksi mengambil anak yang di gendong oleh saksi Juli Wulandari lalu saksi turun ke rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Siti Hadijah sudah berada di samping saksi Juli Wulandari dan saksi melihat saat itu Terdakwa dan saksi Juli Wulandari tetap berkelahi saling jambak-menjambak rambut, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Juli Wulandari sehingga saksi Juli Wulandari terseret. Pada saat saksi berada di bawah tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi Juli Wulandari tidak berapa lama sudah ramai masyarakat sekitar memisahkan mereka dan kepala lingkungan juga datang ke tempat tersebut dan tidak berapa lama mereka kembali kerumah mereka masing-masing lalu saksi menyerahkan anak saksi Juli Wulandari kepada saksi Juli Wulandari lalu saksi kembali kerumah saksi;



- Bahwa saat saksi sudah tiba di rumah saksi Juli Wulandari dimana Terdakwa dengan saksi Juli Wulandari masih berkelahi dimana saksi mengetahuinya dari suara keributan saksi Juli Wulandari dan Terdakwa. Bahwa saksi tidak dapat melihat kejadian atau perkelahian di saat saksi sudah berada di rumah saksi Juli Wulandari dikarenakan rumah saksi Juli Wulandari posisinya di bawah sedangkan tempat terjadinya perkelahian tersebut berada di atas;

- Bahwa saksi sudah saling tidak bicara dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan dikarenakan saksi sering di tuduh yang tidak benar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dimana orangtua saksi korban Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyeret saksi korban Juli Wulandari;

3. Saksi Rika Rahmayani Br Rambe, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi korban Juli Wulandari dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022, sekira Pukul 16.10 wib di Jln. H. Adam malik-By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Ketika saksi sedang berada di rumah saksi, yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah saksi Juli Wulandari, saksi mendengar suara orang bertengkar mendengar hal tersebut saksi mendatangnya untuk melihat apa yang terjadi, ternyata yang saksi lihat saksi Juli Wulandari dan Terdakwa sedang bertengkar, pada saat demikian anak dari Terdakwa bernama Bima datang dan ikut memaki-maki saksi Juli Wulandari, karena saksi Juli Wulandari dimaki-maki oleh Bima lalu adik dari Terdakwa yang bernama Rizal tidak terima dan mendatangi Bima, namun saat itu Bima memukulkan besi kearah Rizal, sehingga Rizal reflex dan menunjang Bima hingga terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung meninju wajah Rizal sehingga Rizal langsung mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi Juli Wulandari mendatangi Rizal sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun, begitu saksi Juli Wulandari datang Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Juli Wulandari dengan kedua tangannya dan langsung menarik rambut saksi Juli Wulandari kebawah sehingga saksi korban Juli Wulandari tertunduk kebawah dengan posisi tertelungkup sambil



memeluk/melindungi anaknya, akan tetapi Terdakwa tetap menarik/menyeret-nyeret saksi Juli Wulandari hingga berjarak lima meter diatas tanah;

- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan para tetangganya, dimana hampir semua kami yang bertetangga sudah pernah di gaduhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dimana orangtua saksi Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyeret saksi Juli Wulandari;

4. Saksi Ema Harahap, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi korban Juli Wulandari dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022, sekira Pukul 16.10 wib di Jln. H. Adam malik-By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar suara orang bertengkar, mendengar hal tersebut lalu saksi melihat dari jendela rumah saksi dan saksi melihat saksi Juli Wulandari dan Terdakwa sedang bertengkar, dimana pada saat itu saksi mendengar Terdakwa berkata kepada saksi korban Juli Wulandari "itu la kau, pulang naik angkot, kawin tidak pesta, pembantu, mukakmu jelek, lebih cantik lagi pantatku ini (sambil menaikkan rok- celananya menunjukkan pantatnya ke saksi Juli Wulandari)". Selanjutnya saksi Juli Wulandari membalas perkataan Terdakwa dengan mengucapkan kalimat " dari pada kau pelakor, lakikmu tukang judi" dan pada saat demikian anak dari Terdakwa bernama Bima yang masih berusia sekitar 12 tahun datang dan ikut memaki-maki saksi Juli Wulandari, karena Terdakwa dimaki-maki oleh Bima lalu adik dari Terdakwa yang bernama Rizal datang dan berkata kepada Bima "kau diam, orang tua kau maki maki" dan pada saat itu juga Terdakwa langsung meninju wajah Rizal sehingga Rizal langsung mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi Juli Wulandari mendatangi Rizal sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun;

- Bahwa kemudian saksi korban Juli Wulandari mendatangi Terdakwa dan langsung menjambak rambut Terdakwa dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa juga langsung menarik rambut saksi Juli



Wulandari kebawah sehingga saksi Juli Wulandari tertunduk kebawah dengan posisi tertelungkup sambil memeluk/melindungi anaknya, akan tetapi Terdakwa tetap menarik/menyeret-nyeret saksi Juli Wulandari hingga berjarak lima meter diatas tanah. Melihat hal tersebut saksi langsung mengejar mereka dan saksi langsung melepasi kedua jari tangan Terdakwa dari rambut saksi Juli Wulandari. Setelah terlepas saksi Juli Wulandari langsung bangkit dan langsung menuju rumahnya sementara Terdakwa tetap mengomel dengan berkata "mati kau, untung gak mati anakmu". Setelah saksi Juli Wulandari pulang, saksi langsung pulang meninggalkan Terdakwa yang mengomel sendiri di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan para tetangganya, dimana hampir semua kami yang bertetangga sudah pernah di gaduhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat lutut saksi korban Juli Wulandari terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dimana orangtua saksi Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyeret saksi Juli Wulandari;

5. Saksi Hamimah Hasibuan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi korban Juli Wulandari dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Juli Wulandari pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022 sekira Pukul 16.10 wib di Jalan H. Adam malik-By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tau kalau Terdakwa dan saksi Juli Wulandari bertengkar dan berkelahi namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Juli Wulandari dan saksi juga tidak tahu apa yang dilakukan saksi Juli Wulandari terhadap Terdakwa, karena saat itu situasi ramai;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi melihat orang tua saksi Juli Wulandari ikut menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat paha saksi Juli Wulandari ada lebam;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Darwin Siregar Alias Darwin, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Juli Wulandari dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui saat itu saksi dan masyarakat sekitar berusaha meleraikan keributan antar Terdakwa dan saksi Juli Wulandari;
- Bahwa terjadinya keributan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi berada di rumah lalu saksi mendengar suara ribut – ribut diluar rumah, mendengar hal tersebut saksi menuju keluar rumah dan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Juli Wulandari dan sudah banyak masyarakat di sekitar kejadian tersebut, lalu Atik menghampiri saksi Juli Wulandari dan Terdakwa dimana Atik hendak meleraikan dan saksi bersama masyarakat mencoba meleraikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi menjauh dan menelpon kepala lingkungan agar datang kelokasi kejadian tersebut, setelah saksi selesai menelpon, perkelahian telah selesai namun masih terjadi keributan mulut sehingga saksi duduk dan tidak berapa lama saksi Juli Wulandari dan Terdakwa kembali kerumah masing - masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara Terdakwa dan saksi korban Juli Wulandari bertengkar;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Terdakwa dan saksi korban Juli Wulandari sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah Terdakwa;



- Bahwa keributan yang saksi dan saksi korban Juli Wulandari lakukan dengan Terdakwa dan Bima dimana awalnya Terdakwa menghina kami kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan Bima sambil berkata “ Bisa diam nggak bu “ namun Bima lari ke hadapan saksi dan menendang perut serta memukul saksi dengan gagang kursi yang terbuat dari besi dan saat itu kakak saksi yakni saksi korban Juli Wulandari datang membantu saksi kemudian terjadilah keributan antara kakak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi yang saat itu pulang sekolah dimana saksi melihat Terdakwa sedang ribut - ribut sambil menunjuk ke arah rumah saksi, akan tetapi saksi tidak memperdulikannya dan langsung masuk ke dalam untuk mengganti pakaian. Setelah selesai mengganti pakaian, Terdakwa tetap ribut sehingga kakak saksi keluar dari rumah dengan memperhatikan Terdakwa, kemudian terjadinya ribut mulut antara kakak saksi dan Terdakwa, karena saksi tidak terima kakak saksi di ejek oleh Terdakwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan berkata “ Bisa diam tidak bu “ lalu saat itu Bima memegang gagang kursi yang terbuat dari Besi lalu Terdakwa berkata kepada Bima “ Hajar aja BIM “ lalu Bima menendang perut saksi dan memukul perut saksi dengan menggunakan besi. Lalu saksi spontan menendang badan belakang Bima sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Bima terduduk di tanah. Setelah itu Terdakwa memegang kedua lengan saksi dan memukul mulut saksi, lalu datang kakak saksi mencoba melindungi saksi namun Terdakwa menjambak rambut kakak saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga kakak saksi terduduk di tanah dan di seret-seret oleh Terdakwa yang saat itu sedang menggendong anaknya. Kemudian kakak saksi menarik baju Terdakwa, hingga bagian wajah kakak saksi berada di Paha sebelah kanan sambil menjambak kembali rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kananya setelah itu terjadi saling jambak-menjambak antara Terdakwa dengan kakak saksi. Setelah itu datang warga sekitar mencoba memisahkan kakak saksi dan Terdakwa. Setelah mereka terpisahkan saksi, kakak saksi dan Ibu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi hanya menendang badan bagian belakang Bima sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah



kanan sedangkan yang kakak saksi lakukan yaitu menarik banju, mengigit paha kaki kanan dan menjambak rambut Terdakwa;

- Bahwa sebabnya saksi badan bagian belakang Bima dikarenakan awalnya dianya memukul dan menendang perut saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dimana orangtua saksi Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyeret saksi Juli Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa berkelahi dengan saksi Juli Wulandari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 wib di Jln. H. Adam malik-By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu Hani Anggraini mengadu kepada Terdakwa kalau ianya diejek oleh Atik (orang tua saksi Juli Wulandari) dikatakan mirip anak monyet. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa berkata kepada anak Terdakwa dengan ucapan "kok, dibilangnya lagi, bilang aja sok cantik mukakmu, Gilaknya itu". Karena Terdakwa berkata demikian lalu saksi Juli Wulandari keluar dari rumahnya dan langsung memaki-maki Terdakwa, sehingga kami bertengkar dan pada saat itu juga adiknya yang bernama Rizal ikut mengomeli Terdakwa, sehingga anak Terdakwa bernama Bima Ardiansyah ikut bertengkar. Karena Bima Ardiasyah ikut bertengkar lalu Rizal langsung melakukan kekerasan terhadap anak Terdakwa dengan menendang anak Terdakwa tersebut dan secara spontan Terdakwa langsung meninju kepala atas sebelah kanan Rizal, dengan niat agar Rizal berhenti menganiaya anak Terdakwa, Karena melihat Terdakwa menolong anak Terdakwa lalu saksi Juli Wulandari langsung mendekati Terdakwa untuk menyerang Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung menjambak/menarik rambutnya, melihat Terdakwa menjambak rambut lalu orang tuanya yang bernama Atik langsung menjambak Terdakwa dari belakang dan menariknya sekuat tenaga sehingga rambut saksi Juli Wulandari yang Terdakwa jambak ikut tertarik lalu Terdakwa



bersama saksi Juli Wulandari langsung terjatuh dengan posisi Terdakwa terduduk dan saksi Juli Wulandari tertelungkup kearah paha Terdakwa dan pada saat itu saksi Juli Wulandari langsung menggigit paha, setelah gigitannya di lepaskannya lalu saksi Juli Wulandari menjambak rambut Terdakwa sehingga kami saling jambak. Dan pada saat itu warga berdatangan dan berupaya memisahkan Terdakwa dan saksi Juli Wulandari yang saling jambak;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi Juli Wulandari sekitar lebih kurang sepuluh meter, dengan posisi berseberangan jalan dan sedikit saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami saksi Juli Wulandari, karena pada saat itu Terdakwa yang dianiaya oleh mereka sehingga Terdakwa mengalami sakit pada kepala Terdakwa karena di pukul oleh Atik pakai Handphone, lalu paha kanan Terdakwa mengalami lecet karena di gigit oleh saksi Juli Wulandari, lalu kepala Terdakwa terasa sakit karena dijambak oleh saksi Juli Wulandari dan Atik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Bima Ardiansyah Alias Bima, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peganiayaan yang dilakukan oleh saksi Juli Wulandari bersama Atik terhadap saksi dan ibu saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa cara saksi Juli Wulandari melakukan kekerasan terhadap saksi dan ibu saksi adalah awalnya Atik melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dengan cara pertama kali memukul kepala ibu saksi dengan menggunakan Handphone yang di pegangnya dengan tangan kanannya, memukul wajah sebelah kiri ibu saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut ibu saksi dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menjambak rambut ibu saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan menggigit paha sebelah kanan ibu saksi. Sedangkan perbuatan Muhammad Afrizal Alias Rizal terhadap saksi yaitu



menendang ke arah kemaluan saksi hingga tersandar ke dinding dan tersungkur ke lantai semen;

- Bahwa akibat yang ibu saksi alami adalah Luka memar di bagian paha sebelah kanan dan rasa sakit dibagian kepala dan wajah sedangkan yang saksi alami yaitu Memar pada lutut kiri dan memar pada lutut kiri sisi bagian luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat Nomor : 445/5920/RM-RSUD/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Juli Wulandari dan pada hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka di daerah di tulang kering kanan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter dan bekas luka diluka di lutut kanan ada dua tempat diameter satu sentimeter dan diameter dua sentimeter;

Kesimpulan : berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan saksi Juli Wulandari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu saksi Juli Wulandari sedang memberikan makan anak saksi Juli Wulandari, lalu saksi Juli Wulandari menunjuk arah pohon sawit sambil mengatakan itu monyet nak tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil mendatangi anak Terdakwa dan mengatakan kalau kau di bilang monyet bilang dia anjing. Lalu adek saksi Juli Wulandari yakni saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal mengatakan "kak ada kau bilang anak Terdakwa monyet", lalu saksi Juli Wulandari menjelaskan bahwa saksi Juli Wulandari tidak ada membilang anak Terdakwa monyet, dimana saksi Juli Wulandari membilang monyet kearah pohon kelapa sawit namun bukan untuk anak Terdakwa, selanjutnya saksi Juli Wulandari dengan



Terdakwa betengkar mulut, kemudian Terdakwa sambil dengan anaknya jalan kedepan rumah saksi Juli Wulandari kemudian anak Terdakwa yaitu saksi Bima Ardiansyah memaki orangtua saksi Juli Wulandari kemudian saksi M Afrizal mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kau diam" lalu saksi Bima Ardiansyah menendang saksi M. Rizal, sambil melempar besi kemudian saksi M. Rizal membalas menendang saksi Bima Ardiansyah, lalu Terdakwa menarik saksi M. Rizal sambil memukul mulut saksi M. Rizal, kemudian saksi Juli Wulandari mendatangi saksi M. Rizal sambil menggendong anaknya, dan saat itu saksi Juli Wulandari berusaha untuk melerai, namun Terdakwa mendatangi saksi Juli Wulandari dan langsung menjambak/menarik rambut saksi Juli Wulandari sehingga saksi Juli Wulandari terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi Juli Wulandari yang saat itu sedang menggendong anaknya dengan cara menarik rambut saksi Juli Wulandari sejauh tujuh meter dan saksi Juli wulandari berteriak teriak minta tolong dengan mengatakan "mak mak anak ku" karena anak saksi Juli Wulandari yang digendong ikut terseret, lalu mamak saksi Juli Wulandari dan warga langsung berdatangan dan melerai saksi Juli Wulandari dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juli Wulandari mengalami sakit pada kepala akibat dijambak dan luka lecet di tulang kering kanan saksi Juli Wulandari serta luka lecet dilutut kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat Nomor : 445/5920/RM-RSUD/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Juli Wulandari dan pada hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka di daerah di tulang kering kanan panjang tiga senntimeter, lebar empat sentimeter dan bekas luka diluka di lutut kanan ada dua tempat diameter satu sentimeter dan diameter dua sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Siti Fatimah Harahap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berkelahi dengan saksi Juli Wulandari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu saksi Juli Wulandari sedang memberikan makan anak saksi Juli Wulandari, lalu saksi Juli Wulandari menunjuk arah pohon sawit sambil mengatakan itu monyet nak tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil mendatangi anak Terdakwa dan mengatakan kalau kau di bilang monyet bilang dia anjing. Lalu adek saksi Juli Wulandari yakni saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal mengatakan "kak ada kau bilang anak Terdakwa monyet", lalu saksi Juli Wulandari menjelaskan bahwa saksi Juli Wulandari tidak ada membilang anak Terdakwa monyet, dimana saksi Juli Wulandari membilang monyet kearah pohon kelapa sawit namun bukan untuk anak Terdakwa, selanjutnya saksi Juli Wulandari dengan Terdakwa betengkar mulut, kemudian Terdakwa sambil dengan anaknya jalan kedepan rumah saksi Juli Wulandari kemudian anak Terdakwa yaitu saksi Bima Ardianysah memaki orangtua saksi Juli Wulandari kemudian saksi M Afrizal mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kau diam" lalu saksi Bima Ardianysah menendang saksi M. Rizal, sambil melempar besi kemudian saksi M. Rizal membalas menendang saksi Bima Ardianysah, lalu Terdakwa menarik saksi M. Rizal sambil memukul mulut saksi M. Rizal, kemudian saksi Juli Wulandari mendatangi saksi M. Rizal sambil menggendong anaknya, dan saat itu saksi Juli Wulandari berusaha untuk meleraai, namun Terdakwa mendatangi saksi Juli Wulandari dan langsung menjambak/menarik rambut saksi Juli Wulandari sehingga saksi Juli Wulandari terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi Juli Wulandari yang saat itu sedang menggendong anaknya dengan cara menarik rambut saksi Juli Wulandari sejauh tujuh meter dan saksi Juli wulandari berteriak teriak minta tolong dengan mengatakan "mak mak anak ku" karena anak saksi Juli Wulandari yang digendong ikut terseret, lalu mamak saksi Juli Wulandari dan warga langsung berdatangan dan meleraai saksi Juli Wulandari dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juli Wulandari mengalami sakit pada kepala akibat dijambak dan luka lecet di tulang kering kanan saksi Juli Wulandari serta luka lecet dilutut kanan sebagaimana hasil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat Nomor : 445/5920/RM-RSUD/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Juli Wulandari dan pada hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka di daerah di tulang kering kanan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter dan bekas luka di lutut kanan ada dua tempat diameter satu sentimeter dan diameter dua sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan saksi Juli Wulandari, saksi Eka Jayanti Pasaribu, saksi Rika Rahmayani Br Rambe, saksi Ema Harahap dan saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua saksi Juli Wulandari ikut menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menyeret saksi Juli Wulandari. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak, atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Recht Vervolging) dan membebaskan Terdakwa pada saat putusan dibacakan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dengan dihubungkan dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat Nomor : 445/5920/RM-RSUD/2022 tanggal 20 Juni 2022 oleh karenanya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Fatimah Harahap** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.